

Smt Padma A vs Sri Veeranna on 30 January, 2023

Bench: Alok Aradhe, S Vishwajith Shetty

-1-

MFA No. 6206 of 2018

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU
DATED THIS THE 30TH DAY OF JANUARY, 2023
PRESENT
THE HON'BLE MR JUSTICE ALOK ARADHE
AND
THE HON'BLE MR JUSTICE S VISHWAJITH SHETTY
M.F.A. NO. 6206 OF 2018 (FC)

BETWEEN:

SMT. PADMA A
W/O VEERANNA
D/O ANJANAPPA
AGED ABOUT 30 YEARS
HOUSE HOLD, RESIDENT AT
BETHUR ROAD, DAVANAGERE.

...APPELLANT

(BY SRI AKASH V.T., ADV.)
AND:
SRI VEERANNA

Digitally
signed by B A

KRISHNA
KUMAR

Location: High
Court of
Karnataka

S/O LAXMAPPA

AGED ABOUT 40 YEARS
COOLIE, RESIDING AT NO.887/2
MUDDA BHOVI COLONY
NEAR VENKATESHWARA TEMPLE
BETHUR ROAD, DAVANAGERE.

...RESPONDENT

(BY SRI LOKESH B.C., ADV.)

THIS MFA IS FILED UNDER SECTION 19(1) OF FAMILY COURTS
ACT R/W SECTION 28 OF HINDU MARRIAGE ACT, PRAYING AGAINST
THE JUDGMENT AND DECREE DATED 28.03.2016 PASSED IN
MC.NO.120/2015 ON THE FILE OF THE JUDGE, FAMILY COURT,
DAVANAGERE, DISMISSING THE PETITION FILED U/S 13(1)(ia)(ib)
OF HINDU MARRIAGE ACT.

THIS APPEAL, COMING ON FOR ORDERS, THIS DAY,
VISHWAJITH SHETTY J., DELIVERED THE FOLLOWING:

-2-

JUDGMENT

This appeal under Section 19(1) of the Family Courts Act, 1984 has been filed against the judgment and decree dated 28.03.2016 passed by the Family Court by which, petition filed by the appellant under Section 13(1)(i-a) and (i-b) of the Hindu Marriage Act, 1955 has been dismissed.

2. This Court had referred the matter for mediation. From perusal of report submitted by the Bengaluru Mediation Centre, it is evident that the matter has been amicably settled between the parties. The terms and conditions of the compromise entered into between the parties are reads as under:

"4. JzÄÄgÄzÄgÄgÄÄ äÉÄÄ®ä£Ä«zÄgÄgÄ «gÄÄzÄÝ zÄÄtUÉgÉAiÄÄ äAiÄ£ÄÄ PËlÄÄ©PÄ £ÄÄAiÄiÄ®AiÄÄzÄ°è vÄÄÄä ä «Ä°Ä «ZÉÑÄzÄ£É PÉÆÄj ,Ä°è¹zÄ JA.¹. £ÄÄ.120/2015 gÄ CfðAiÄÄ YÄæPÄgÄ äÉÄÄ®ä£Ä«zÄgÄgÄ äÄÄvÄÄÛ JzÄÄgÄÄzÄgÄgÄ £ÄqÄÄ äÉ ç£ÄAPÄ: 28-05-2005 gÄAzÄÄ äAiÄ¼ÄÄÄä£Ä°¹²î UÄæÄÄ , dUÄ¼ÄÆ Ä gÄÄ vÄ®ÄèPì, zÄÄtUÉgÉ fÉèAiÄÄ°è DzÄ «Ä°ÄÄ£ÄÄß gÄzÄÄ ÝYÄr ,Ä®Ä G¨sÄAiÄÄ YÄPÄëUÄgÄgÄÄ M|ägÄÄ vÄÛgÉ.

5. JzÄÄgÄÄzÄgÄgÄÄ äÉÄÄ®lÄqÄ äÉÄÄ®ä£Ä«AiÄÄ°è äÉÄÄ®ä£Ä«zÄgÄgÄÄ vÄÄÄä YÄæxÄð£ÉAiÄÄ°è PÉÄ½PÉÆArgÄÄ äÄvÉ YÄÄgÄ ,Älj ,Ä®Ä M|ägÄÄ vÄÛgÉ.

6. äÉÄÄ®ä£Ä«zÄgÄgÄ äÄÄvÄÄÛ JzÄÄgÄÄzÄgÄgÄ zÄAYÄAvÄÄ fÄÄ£ÄçAzÄ AiÄiÄÄÄzÉÄ jÄwAiÄÄ ,ÄAvÄ£ÄÄÄVgÄÄÄÄç®è.

7. äÉÄÄ®ä£Ä«zÄgÄgÄÄ vÄÄÄä ä fÄÄ£ÄÄ ¤ÄÄð°ÄuÉUÉ ¨ÉÄPÄzÄµÄÄ Ö DzÄAiÄÄÄ£ÄÄß °ÉÆAçzÄÝjAzÄ JzÄÄgÄÄzÄgÄgÄ «gÄÄzÄÝ AiÄiÄÄÄzÉÄ jÄwAiÄiÄV ±Ä±ÄévÄ fÄÄ£ÄÄ±ÄzÄ ¨ÉÄrPÉAiÄÄ£ÄÄß EnÖgÄÄ äÄç®è.

8. G¨sÄAiÄÄ YÄPÄëUÄgÄgÄÄ WÄ£Ä £ÄÄAiÄiÄ®AiÄÄzÄ äÄÄÄzÉ «Ä°ÄÄ£ÄÄß «ZÉÑÄzÄ£ÄzÄ DzÉÄ±Ä YÄqÉzÄÄ PÉÆAqÄ ¯ÄUÄ-ÄvÄÄ äÄÄÄzÉ G¨sÄAiÄÄ YÄPÄëUÄgÄgÄÄ vÄÄÄävÄÄÄäUÄ¼ÄÄ £ÄqÄÄ«£Ä ¹ÜgÄ äÄÄvÄÄÛ zÄgÄ D¹ÛUÄ¼Ä°è °ÄUÄÆ vÄÄÄä äÉÄAiÄÄQÛPÄ äÄÆ®UÄ½AzÄUÄ°Ä AiÄiÄÄÄzÉÄ jÄwAiÄÄ ZÄgÄ äÄÄvÄÄÛ ¹ÜgÄ ,ÉÆvÄÄÛUÄ¼ÄÄ äÉÄÄÉ °ÄPÄÄ Ì EgÄÄÄÄç®è JAzÄÄ °ÄUÄÆ CzÄgÄ §UÉÎ AiÄiÄÄÄzÉÄ jÄwAiÄÄ CfðAiÄÄ£ÄBUÄ°Ä, zÄÆgÄ£ÄBUÄ°Ä AiÄiÄÄÄzÉÄ £ÄÄAiÄiÄ®AiÄÄzÄ äÄÄÄzÉ ,Ä°è ,ÄÄ äÄç®èäÉAzÄÄ F äÄÆ®PÄ M|àPÉÆArgÄÄvÄÛgÉ. G¨sÄAiÄÄ YÄPÄëUÄgÄgÄÄ «Ä°ÄÄ£ÄÄß «ZÉÑÄzÄ£ÉUÉÆ½¹zÄ £ÄAvÄgÄ vÄÄÄä vÄÄÄä ä EµÄÖ£ÄÄ ,ÄgÄ fÄÄ£ÄÄ £ÄqÉ¹PÉÆAqÄÄ °ÉÆÄUÄ§°ÄÄzÉAzÄÄ äÄÄvÄÄÛ AiÄiÄÄÄzÉÄ jÄwAiÄÄ°è vÄÄÄäUÄ¼ÄÄ £ÄqÄÄäÉ °Ä ,ÛÄPëÉÄYÄ

àÀiÁqÀÄàÄÄç®èàÉAzÀÄ àÄÄÉÀ, ÄÄ ì ¥ÀÆàÀðPÀàÁV M|àPÆ É ArgÄÄvÁÜgÉ.

9. G"sÀAiÀÄ ¥ÀPÀëUÁgÀgÀÄ "sÀ«μÀåwÛÉÀ°è àÉÊàÁ»PÀ «àÁ°ÀPÉÏ, ÄÄ\$Aç¹zÀAvÉ M\$âgÀ àÉÄÄ-É M\$âgÀÄ PÉèöÊàÄÄÉÄÄß àÀiÁqÀÄàÄÄç®èàÉAzÀÄ M|àPÆÆArgÄÄvÁÜgÉ.

10. àÉÄÄ®äÉÀ«zÁgÀgÀÄ, ÄzÀj CfðAiÀÄ°è JzÄÄgÄÄzÁgÀgÀ «gÄÄzÄÝ àÀiÁrgÄÄàÄ J-Àè DgÉÆÄ¥ÀUÀ¼ÄÉÄÄ ß »AzÀPÌÉ ¥ÀqÉzÄÄPÉÆÆArgÄÄvÁÜgÉ àÄÄvÄÄÛ ÉÉÄÆß àÄÄÄAzÉ AiÀiÁàÄÄzÉ ÉÁâAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼Ä°è AiÀiÁàÄÄzÉÄ jÄwAiÀÄ fÄàÄÉÁA±ÁPÀÏV JzÄÄgÄÄzÁgÀgÀ «gÄÄzÄÝ àÉÄÄ®äÉÀ«zÁgÀgÀÄ CfðAiÀÄÉÄÄß, Ä°è, ÄÄ àÄÄç®èàÉAzÀÄ M|àPÆ É ArgÄÄvÁÜgÉ.

11. ÄzÀj G"sÀAiÀÄ¥ÀPÀëUÁgÀgÀÄ àÉÄÄ®ÄÄqÀÄAvÉ M|àPÆ É ArzÄÄÝ ÉÉÄÄß àÄÄÄAzÉ ÉÁâAiÀiÁ®AiÀÄzÄ-ÀèUÀ°Ä, ÄÄWÄ, ÄÄ, ÉÛUÀ¼Ä-ÀèUÀ°Ä àÄÄvÄÄÛ ¥ÉÆÄ°, ïoÁUÉAiÀÄ°è zÄÆgÄÄ àÄÄvÄÄÛ CfAiÀÄÉÄÄß, Ä°è, ÄÄ àÄÄç®èàÉAzÀÄ M\$âjUÉÆ\$âgÄÄ ¥ÀgÀ, àÄgÀ M|àPÆ É ArgÄÄvÁÜgÉ.

àÉÄÄ-ÄÌtÄ¹zÀ ¥ÀPèÀUÁgÀgÀ ÉÄqÄÄ «ÉÀ, ÄÄzsÁÉÄzÀ PÀgÁgÀÉÄÄß ÇÉÄÄ, Äj¹, ÄÄzsÁÉÄzÀ PÀgÁjÉÄAvÉ, àÉÄÄ®äÉÀ«zÁgÀgÀ àÄÄvÄÄÛ JzÄÄgÄÄzÁgÀgÀ ÉÄqÄÄ«ÉÀ «àÁ°ÀàÄÄ çÉÁAPÀ: 28-05-2005 gÄÄzÄÄ àÉÄÄ®äÉÀ«zÁgÀgÀ, ÄéUÄæàÄÄ àÄzÀ vÀàÄÄä àÄÄÉÉAiÀÄ àÄÄÄAzÉ CAzÀgÉ àÀiÁ¼ÄàÄÄäÉÀ°À¼î UÄæàÄÄ, dUÀ¼Æ À gÄÄ vÀ®ÄèPì, zÀàÀtUÉgÉ f-ÉèAiÀÄ°è ÉÄqÉzÀ «àÁ°ÀàÄÉÄÄ ß «ZÉÑÄzÀÉÉUÉÆ¹²¹ DzÉÄ², Ä-ÉÄPÁV ¥Áæyð¹PÉÆ¼ÄÄÄvÁÜgÉ. ÄzÀj M¥ÄàAzÀàÉÄÄ ß G"sÀAiÀÄvÀægÄÄ Nç, w¹²zÄÄ, PÉÄ¹² M|àPÉÆAqÄÄ F PÉ¼ÄVÉÄAvÉ, Ä» àÀiÁrgÄÄvÁÜgÉ."

3. In view of aforesaid compromise arrived at between the parties, the marriage between the parties is dissolved by a decree of divorce and the appeal is disposed of in terms of the compromise arrived at between the parties.

Sd/-

JUDGE Sd/-

JUDGE NMS